

[개정지침 본문]

해외 법률전문가 자문경비 지원 운용지침

제1조(목적) 이 지침은 「재외국민보호를 위한 영사조력법 시행령」 제 26조제3항의 ‘해외 법률전문가’의 내용을 구체화 하고, 해외체류 우리 국민이 연루된 사건·사고 발생 시, 우리 재외공관이 현지법에 정통한 법률전문가에게 자문할 수 있도록 경비를 지원함으로써 재외공관의 사건·사고 초기대응 능력을 강화하여 우리 국민의 권익을 최대한 보호하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "법률전문가"라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

가. 주재국의 판사·검사 또는 변호사의 자격을 가지고 그 분야에 정통한 사람

나. 주재국 법학을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 3년 이상 근무한 사람

다. 기타 재외공관장(이하 "공관장"이라 한다)이 동등한 자격을 갖추었다고 인정하는 사람(단, **영사안전국장**(이하 "본부"라 한다)의 승인 후 법률전문가로 위촉할 수 있다.)

2. "사건·사고"라 함은 재외국민이 체류하는 국가에서 재외국민의 생명·신체에 대한 위해 또는 재산상의 중대한 손해가 발생하거나 발

생활 우려가 현저하여 국가의 보호가 요구되는 상황을 말한다.

3. "법률 자문"이라 함은 재외국민보호와 관련된 법률적 문제에 대한 해석 또는 의견을 제시하는 것을 말한다.

제3조(자문 범위 및 대상) ① 공관 법률 자문은 사건·사고와 관련하여 우리국민이 변호사를 선임하기 전의 초기대응에 한정된다. 단, 공관장이 사안의 경중에 따라 필요하다고 판단할 경우 재외국민이 변호사를 선임한 후에도 지속적으로 자문할 수 있다.

② 공관장은 사안의 경중 및 필요에 따라 예산 범위 내에서 자문범위 및 자문기간을 결정할 수 있다.

③ 사건·사고 발생 시, 법률전문가는 사건·사고 담당 영사(대외적인 명칭은 '해외안전 담당 영사'로 한다) 또는 해당 직원에게 자문한다.

④ 공관장이 해당 사안의 복잡성, 개인정보 보호 등의 이유로 법률전문가가 사건 당사자에게 직접적인 자문을 제공할 필요가 있다고 판단하는 경우, 법률전문가는 사건 당사자에게 직접 법률 자문할 수 있다.

제4조(지원 기준) ① 본부는 다음 각 호를 고려하여 매년 법률전문가 자문경비를 지원할 공관을 선정한다.

1. 최근 3년간 사건·사고 발생 현황
2. 주재국 재외동포 수 및 우리국민 방문객 수
3. 종전 지원 여부 및 자문 실적
4. 기타 지원 필요성

② 신규공관의 경우, 미화 2,000달러 이하로 지원함을 원칙으로 하되,

상기 사항 등을 고려하여 인상 여부를 결정할 수 있다.

제5조(법률전문가의 권리와 의무) ① 법률전문가는 사건·사고 당사자가 선임한 변호사와 구분되며, 동 법률전문가는 사건·사고 당사자에 대한 사법 판결에 책임을 지지 않는다.

② 사건·사고 당사자에게 직접 법률자문 시, 제1항을 사건·사고 당사자에게 공지하고 사법 판결 및 사건 결과에 대한 법률전문가의 책임을 묻지 않는다는 동의서를 받도록 한다.

제6조(집행보고 및 관리감독) ① 공관은 매년 법률전문가와 계약을 체결하고 관련서류는 본부에 보고한다.

② 공관은 매년 1월 20일까지 본부에 자문실적 및 수요조사 보고서를 작성하여 보고한다.

③ 공관장은 동 제도의 취지에 맞게 운용하여야 하며, 제도 취지를 왜곡시키지 않도록 관리·감독하여야 한다.

④ 본부는 공관 평가 시 제2항 및 제3항의 자문실적 및 감독결과 등을 반영할 수 있다.

제7조(재검토 기한) 외교부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점 (매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.